

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत विभागों द्वारा विभागीय जानकारी वेबसाईट पर अपलोड करना एवं प्रतिवर्ष जानकारी को अद्यतन करने बाबत।

संदर्भ :- राज्य सूचना आयोग का पत्र क्रमांक 979/स्था/छगरासूआ 18, दिनांक 20.5.2019

--00--

मुख्य सचिव को संबोधित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

2/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(ख) के प्रावधान अनुसार अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिन के भीतर समस्त विभाग/लोक प्राधिकरण द्वारा जारी नियम निर्देशों को जानकारी/सूचना सीधे जान जनता/पणधारियों (Stakeholder) हेतु कम्प्यूटीकरण कर, विभाग की वेबसाईट में प्रकाशित की जाना थी एवं उन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन भी किया जाना है। अधिनियम की उक्त धारा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।

3/ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भित पत्र के अनुसार अभी भी बहुत से विभागों द्वारा विभाग की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/अद्यतन नहीं जा रही है। उक्त पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) का राज्य शासन से पालन कराने हेतु एक जनहित याचिका क्रमांक डब्लूपी (पीआईएल) 35/2012 में मान. उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.9.2012 को आदेश पारित किया है तथा धारा 4 (1)(ख) का पालन लोक प्राधिकारी द्वारा कराये जाने हेतु छः माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

4/ श्री अनिल अग्रवाल, साई सदन, बंधवा पारा, पुरानी बत्ती, रायपुर (छ.ग.) ने भी राज्य सूचना आयोग में आवेदन दिनांक 19.06.2019 प्रस्तुत कर अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा धारा 4(1)(ख) का पालन विभागों के लोक प्राधिकारी द्वारा उनकी अर्थात् वेबसाईट में अपलोड नहीं कराये जाने के कारण, आवेदकों से कार्यालय के पदाधिकारियों से वाद-विवाद होने की शिकायत की गई है।

5/ जैसा कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने उनके संदर्भित पत्र में स्पष्ट किया है कि धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों पर कार्यवाही शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा की जाना है एवं पालन प्रतिवेदन नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राज्य सूचना आयोग को भेजा जाना है। चूंकि यह कार्यवाही अधिनियम के अनुसार बाध्यकारी है एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार भी क्रियान्वयन आवश्यक है।

(छ.ग.शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक एफ 7-6/2005/1-13 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24.07.2019)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (8) के तहत अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत करने के संबंध में कारण दर्शाया जाना।

--00--

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (8) में यह प्रावधान है कि जहां किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां यथास्थिति लोकसूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को :-

1. ऐसी अस्वीकृति का कारण।
2. वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा।

कृपया आपके अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त जनसूचना अधिकारी को अधिनियम के उक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पंजी. क्र. 2285/जी-802/2019/1-13(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर दिनांक 18 सितम्बर 2019)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मनीआर्डर से भेजी गई राशि के संबंध में।

--00--

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने अवगत कराया है कि जब कोई आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विहित शुल्क की राशि मनीआर्डर के माध्यम से जमा करता है, तो शुल्क की राशि आवेदन/अपील आवेदन के साथ संलग्न जमा नहीं हो पाती है। मनीआर्डर से भेजी शुल्क की राशि बाद में प्राप्त होती है, लेकिन इसी बीच प्राप्त हुए आवेदन/अपील को विहित शुल्क प्राप्त न होने के आधार पर खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप आवेदक को अनावश्यक रूप से राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ती है।

अतः इस संबंध में आपके विभाग/कार्यालय में नियुक्त समस्त जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को युक्तियुक्त निर्देश जारी करें कि जब विहित शुल्क मनीआर्डर से प्राप्त हो, उसी दिन से अनुरोध पत्र का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। अतः ऐसे मामलों में आवेदन को निरस्त करने के बजाए जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा एक निश्चित समय **(10 दिवस)** तक शुल्क की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जाए, ताकि अधिनियम के प्रावधानों की मंशा पूर्ण हो सके।

(छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एफ 11-1/2019/1-13 (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर दिनांक 26 सितम्बर 2019)

विषय :- मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2020 हुई बैठक के कार्यवाही विवरण पर निर्देशित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किये जाने बावत्।

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सुचारू क्रियान्वयन** हेतु मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2020 को वन विभाग में बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना